

TÓM TẮT QUY TRÌNH

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

- Quy trình này áp dụng cho việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư mua sắm tài sản sử dụng vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội do Chủ tịch/Tổng Giám đốc Tập đoàn hoặc Người được ủy quyền quyết định phê duyệt dự án.
- Đối với việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư do Thủ trưởng đơn vị là người quyết định đầu tư theo phân cấp, ủy quyền của Tổng Giám đốc Tập đoàn: Đơn vị tự tổ chức bộ máy thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và Tập đoàn về đầu tư, xây dựng. Thủ trưởng đơn vị được phân cấp, ủy quyền chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Tập đoàn, trước pháp luật về các quyết định của mình.

b) Đối tượng áp dụng

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tham gia vào quá trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.
- Các Tổng Công ty, Công ty, Trung tâm, Viện, Học viện Viettel có trách nhiệm tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù của đơn vị nhưng phải đảm bảo tuân thủ Quy trình này.
- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quy trình này có hiệu lực: Người đại diện vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn tại các công ty con do Công ty mẹ - Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tham gia ý kiến với người có thẩm quyền tại công ty con để ban hành Quy trình riêng áp dụng trong nội bộ đơn vị mình trên cơ sở tham khảo Quy trình này, phù hợp với quy định pháp luật và phù hợp với đặc thù của đơn vị.
- Sau khi ban hành, các đơn vị nêu trên phải gửi một bản về Ban Đầu tư – Xây dựng Tập đoàn để theo dõi, quản lý.

2. Tóm tắt quy trình

2.1. Các hoạt động chính

Quy trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư gồm 10 bước, chia thành 03 hoạt động chính:

- Trình thẩm định dự án đầu tư: Gồm 01 bước: Trình thẩm định hồ sơ dự án đầu tư.
 - Thẩm định dự án đầu tư: Gồm 07 bước: Tiếp nhận thẩm định, tổ chức thẩm định, tổng hợp ý kiến thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ dự án sau thẩm định, tiếp
-

nhận hồ sơ hoàn chỉnh, xác nhận ý kiến giải trình, thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư.

- Phê duyệt dự án đầu tư: Gồm 02 bước: Hội đồng đầu tư ký Báo cáo thông qua kết quả thẩm định, Chủ tịch/TGĐ Tập đoàn/Người được ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư.

2.2. Các vai trò tham gia

Tên vai trò	Mô tả nhiệm vụ
Đơn vị chủ trì lập dự án đầu tư	- Bước 1: Trình thẩm định hồ sơ dự án đầu tư (dự án được lập theo đúng quy định, hướng dẫn của Nhà nước, Tập đoàn. Đối với dự án phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định phải kèm theo văn bản thẩm định cùng hồ sơ trình được xác nhận theo quy định). - Bước 5: Hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của cơ quan chuyên môn thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ dự án đầu tư theo quy định.
Cơ quan chủ trì thẩm định	- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định dự án đầu tư, kiểm tra và gửi cơ quan chuyên môn có liên quan xin ý kiến thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ. - Bước 4: Tổng hợp ý kiến thẩm định gửi đơn vị. - Bước 6: Tiếp nhận hồ sơ dự án trình phê duyệt. - Bước 8: Thông báo Kết quả thẩm định dự án đầu tư.
Cơ quan chuyên môn thẩm định	- Bước 3: Thẩm định hồ sơ dự án đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ. - Bước 7: Xem xét, thống nhất, xác nhận hồ sơ dự án đầu tư và nội dung giải trình của đơn vị hoàn chỉnh sau thẩm định.
Hội đồng đầu tư	- Bước 9: Ký/từ chối ký Báo cáo thông qua kết quả thẩm định dự án đầu tư.
Người có thẩm quyền	- Bước 10: Phê duyệt/từ chối phê duyệt dự án đầu tư.

NỘI DUNG QUY TRÌNH

1. Mục đích

- Quy trình này tham chiếu, vận dụng các quy định pháp luật hiện hành để ánh xạ vào trình tự, thủ tục thực hiện, danh mục biểu mẫu văn bản trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (sau đây gọi tắt là “VIETTEL”).
- Tường minh các bước thực hiện, thống nhất luồng chảy công việc, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để tối ưu hóa, khắc phục các vấn đề khó khăn, bất cập của các quy trình, quy định hiện hành của Tập đoàn về thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi

- Quy trình này áp dụng cho việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (bao gồm dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư mua sắm tài sản) sử dụng vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, bao gồm: Thẩm định, trình Chủ tịch Tập đoàn phê duyệt dự án đầu tư cho Dự án nhóm A sau khi được Bộ Quốc phòng quyết định chủ trương (theo điểm i, khoản 4, Điều 45 Điều lệ Tập đoàn), Tổng Giám đốc Tập đoàn hoặc Người được ủy quyền phê duyệt dự án đầu tư nhóm B, C (bao gồm Dự án đầu tư hỗ trợ khoa học công nghệ).
- Đối với việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư do Thủ trưởng đơn vị là người quyết định đầu tư theo phân cấp, ủy quyền của Tổng Giám đốc Tập đoàn: Đơn vị tự tổ chức bộ máy thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Nhà nước và Tập đoàn về đầu tư, xây dựng. Thủ trưởng đơn vị được phân cấp, ủy quyền chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Tập đoàn, trước pháp luật về các quyết định của mình.
- Các trường hợp sau không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy trình này: Dự án đầu tư ra nước ngoài; Dự án đầu tư ra ngoài doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Ban Đầu tư Tài chính Tập đoàn.

b) Đối tượng áp dụng

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội tham gia vào quá trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư.

3. Tài liệu liên quan

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
- Nghị định số 05/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn CNVTQĐ (gọi tắt là Điều lệ Tập đoàn);
- Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng số 15/2021/NĐ-CP;
- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;
- Các văn bản, quy chế, quy định, hướng dẫn liên quan của VIETTEL.

4. Giải thích thuật ngữ, định nghĩa, khái niệm và từ viết tắt

4.1 Các thuật ngữ, định nghĩa

- *VIETTEL hoặc Tập đoàn* là Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.
- *Chủ đầu tư* là đơn vị được giao trực tiếp quản lý vốn để đầu tư dự án, được giao là Chủ đầu tư tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư.
- *Đại diện Chủ đầu tư* là đơn vị được giao là đại diện chủ đầu tư, thay mặt VIETTEL thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền, nghĩa vụ của Chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư do VIETTEL làm chủ đầu tư.

- *Cơ quan chuyên môn (CQCM)* là cơ quan chuyên môn thuộc Người có thẩm quyền quyết định đầu tư.
- *Đơn vị chủ trì lập dự án đầu tư (gọi tắt là đơn vị lập dự án)* là đại diện Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án chuyên ngành được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện các công việc ở giai đoạn chuẩn bị dự án, chịu trách nhiệm tổ chức lập, trình thẩm định dự án đầu tư.
- *Ban Quản lý dự án chuyên ngành* là Tổng Công ty Mạng lưới Viettel đối với các dự án đầu tư chuyên ngành viễn thông – CNTT; Công ty Quản lý tài sản Viettel đối với các dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng và các công trình xây dựng khác (không bao gồm các công trình xây dựng hạ tầng viễn thông, CNTT – thuộc quản lý của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel).
- *Cơ quan chuyên môn thẩm định (gọi tắt là cơ quan thẩm định)* là các Phòng/Ban chuyên môn Tập đoàn/đơn vị thực hiện công tác thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ, theo phân công của Người có thẩm quyền (nếu có).
- *Cơ quan chủ trì thẩm định (gọi tắt là Cơ quan chủ trì)* là cơ quan chuyên môn phụ trách công tác đầu tư, xây dựng của Tập đoàn/đơn vị. Ngoài vai trò là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực đầu tư, xây dựng của Tập đoàn/đơn vị, cơ quan chủ trì đóng vai trò là cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ, chịu trách nhiệm tổ chức, điều phối công tác thẩm định.
- *Hội đồng đầu tư (các cấp)* là các Hội đồng đầu tư cấp Tập đoàn; Hội đồng đầu tư tại đơn vị do người có thẩm quyền các cấp thành lập. Hội đồng đầu tư là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch/Tổng Giám đốc Tập đoàn hoặc Người được ủy quyền trong việc ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động theo Quy chế Hội đồng đầu tư, báo cáo thông qua kết quả thẩm định của Cơ quan chuyên môn thẩm định, kiến nghị Chủ tịch/Tổng Giám đốc Tập đoàn hoặc Người được ủy quyền phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt dự án.
- *Người quyết định đầu tư* là người có thẩm quyền hoặc người được phân cấp, ủy quyền ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của Pháp luật, Tập đoàn.
- *Dự án đầu tư* theo quy định tại quy trình này bao gồm dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư mua sắm tài sản. Dự án đầu tư của VIETTEL được phân nhóm (A, B, C) theo các tiêu chí quy định tại Luật đầu tư công.
- *Dự án đầu tư xây dựng (viết tắt là: Dự án ĐTXD)* là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa

chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định.

- *Dự án đầu tư mua sắm tài sản (viết tắt là: Dự án ĐTMSTS)* là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn cho việc đầu tư, mua sắm tài sản cố định (bao gồm tài sản cố định do VIETTEL thực hiện và mua sắm tài sản cố định bên ngoài đưa về sử dụng) gồm: tài sản cố định mới, tài sản cố định để mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ cho hệ thống tài sản hiện có để tiến hành các hoạt động kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định; trong đó kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi.
- *Dự án đầu tư hỗ trợ Khoa học và Công nghệ (KHCV)* là một tập hợp các đề xuất sử dụng Quỹ phát triển KHCV để trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật cho hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp: xây dựng các tổ chức nghiên cứu phát triển, trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm sản phẩm; hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp và thống kê về hoạt động khoa học và công nghệ; các hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp; mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh để thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng bằng công nghệ khác tiên tiến hơn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hoặc cải tiến phát triển sản phẩm mới của doanh nghiệp.
- *Báo cáo nghiên cứu khả thi (viết tắt là: Báo cáo NCKT)* là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi, hiệu quả, nguồn vốn của dự án đầu tư theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở để Chủ tịch/Tổng Giám đốc Tập đoàn hoặc Người được ủy quyền xem xét, quyết định đầu tư.
- *Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật (viết tắt là: Báo cáo KT-KT)* là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.
- Ngày trong quy trình này được hiểu là ngày làm việc.